

CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY  
THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Ngày 27/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi); Chủ tịch nước ký lệnh công bố số 33/2015/L-CTN ngày 09/12/2015. Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÁC TỘI VỀ MA TÚY

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 gồm 426 điều, được chia làm 3 phần, 26 chương. Trong đó, các tội phạm về ma túy được quy định tại Chương XX, bao gồm 13 điều (từ điều 247 đến điều 259). Cụ thể, Chương này quy định các nội dung về: Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy; Tội sản xuất trái phép chất ma túy; Tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Tội mua bán trái phép chất ma túy; Tội chiếm đoạt chất ma túy; Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán pha chế tiền chất, dùng chất dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; Tội tái chế sử dụng trái phép chất ma túy; Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy; Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; Tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

Sở dĩ quy định tội Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (BLHS 1999), các tội phạm về ma túy quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS 2015) có một số điểm mới như Bộ Luật Hình sự 2015 đã tách điều 194 Bộ Luật Hình sự 1999 quy định về Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thành 4 tội riêng biệt đó là tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy định tại điều 249; tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” được quy định tại điều 250; tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại điều 251; và tội “Chiếm đoạt chất ma túy” được quy định tại điều 252. Việc thay đổi này được đưa trên thực tiễn cho thấy việc gộp chung các tội danh trong cùng một điều luật gộp không ít khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xác định tội danh và áp dụng hình phạt với người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy.

Bộ Luật Hình sự 2015 có sự thay đổi về đơn vị tính, các đơn vị ma túy từ trước nay khi thu giữ được về chất chั่ง chểu được xác định bằng gam, kilogam,... đây chính là đơn vị tính khối lượng chứ không phải trọng lượng. Vì vậy Luật đã thay đổi đơn vị tính từ “trọng lượng” thành “khối lượng” trong các điều luật để đơn vị đo lường chính xác của đơn vị tính.

Một trong những nội dung mới quan trọng được quy định trong Luật là bổ sung việc xử lý vi phạm (hình sự) với việc buôn bán, vận chuyển các chất

ma túy mới như chất XLR-11 (được tìm thấy trong cây M) và lá cây Khat (có chứa chất ma túy Cathinone) vào cấu thành các tội phạm về ma túy (các điều 248, 249, 250, 251, 252).

II. CÁC TỘI PHẠM VỀ THỰC VẬT MA TÚY

1. Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây

khác có chứa chất ma túy

a) Quy định của BLHS 2015

Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại

cây khác có chứa chất ma túy

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định thuốc môt trong các trường

hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

- a) Đã được giao được 02 lần và đã được tước quyền kinh doanh của công sở;
- b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về

tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- c) Vượt số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03

năm đến 07 năm:

- a) Có tội chết;
- b) Vượt số lượng 3.000 cây trở lên;
- c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến

50.000.000 đồng.

4. Người nào phạm tội thuộc khoản 1 điều này, nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

b) Phân tích, bình luận

Hành vi của người phạm tội là hành vi trồng các loại cây bao gồm: cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định. Hiện nay, đã xuất hiện một số loại cây mới có chứa chất ma túy ngoài cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa, chúng như cây lá Khat, Cát đắng, cây Cacao, cây Ma hoàng, nho Nam Mỹ, Xương rồng Peru, Hoa Khổ sâm, Cỏ mồi, Nấm Amanita... Tuy nhiên, chỉ những cây nào có chứa chất ma túy thuộc danh mục cấm do Chính phủ ban hành mới bị xử lý hình sự. Ví dụ: cây lá KHAT có chứa chất Cathinone thuộc Danh mục I - Các chất ma túy tuy nhiên cấm sử dụng trong y học và sử dụng xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

Hành vi trồng các loại cây nói trên theo hiểu là hành vi gieo trồng, chăm bón hoặc thu hoạch. Người phạm tội có thể tham gia thực hiện cả quá trình trồng cây từ việc làm đất, gieo trồng, chăm bón rồi thu hoạch. Tuy nhiên cũng có thể có trường hợp người phạm tội chỉ tham gia vào một khâu, một công đoạn trong quá

2

trình trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy miễn sao mục đích mà họ hướng tới là nhằm trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy.

Hành vi trồng các loại cây có chứa chất ma túy nêu trên chỉ bị xử lý hình

sự trong ba trường hợp sau đây:

- Thứ nhất, người có hành vi trồng các loại cây có chứa chất ma túy đã từng được cơ quan có thẩm quyền văn phòng, thuyết phục, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt việc trồng cây và phá bỏ cây đã trồng, hoặc phải bị ràng buộc, chính sách, quy định của pháp luật 02 lần. Trong thời, người trồng cây đã được tước quyền kinh doanh của công sở như được Nhà nước hỗ trợ và tiền văn, kết thúc sản xuất, họ từ chối cây trồng, việc nuôi hoặc đã được hướng dẫn và kết thúc chăn nuôi, trồng trọt các loại cây khác như cây ăn quả, cây lương thực... Thay thế các loại cây có chứa chất ma túy mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trồng các loại cây trên.

- Thứ hai, người thực hiện hành vi trồng các loại cây có chứa chất ma túy mà trước đó đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích thì cũng phải chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) về tội trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy.

- Thứ ba, người phạm tội đã thực hiện hành vi trồng các loại cây có chứa

chết ma túy với số lượng từ 500 cây trở lên. Trong các trường hợp này, người phạm tội sẽ bị xử phạt theo khung hình phạt của bên nước quy định tại khoản 1 Điều 247 là phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Nếu số lượng cây thuốc trồng từ 3.000 cây trở lên, hoặc thực hiện việc trồng cây “có tội chết” hay thu hoạch trường hợp tái phạm nguy hiểm thì người phạm tội sẽ bị xử lý theo khung hình phạt tăng nặng nước quy định tại khoản 2 Điều 247 là phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Trong trường hợp “người nào phạm tội thu hoạch khoản 1 Điều này, nhưng đã bị nguy hiểm phá hủy, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự” (khoản 4 Điều 247). Quy định mới này vừa thể hiện nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự, vừa thể hiện chính sách hình sự của Nhà nước ta với việc những người có hành vi trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy.

Theo quy định tại Điều 247, người từ 16 tuổi trở lên có năng lực TNHS khi thực hiện các hành vi thuộc mô tả sẽ phải chịu TNHS nếu thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, tức là người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình bị Nhà nước cấm nhưng vẫn thực hiện hành vi đó.

2. Tội sản xuất trái phép chất ma túy

a) Quy định của BLHS 2015

Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới một trong các hình thức nào, thì

bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3

2. Phạm tội thu hoạch một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07

năm đến 15 năm:

a) Có tội chết;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam

đến dưới 01 kilogram;

e) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc

XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

g) Các chất ma túy khác mà tổng khối lượng từ 20 gam đến dưới 100

gam;

h) Các chất ma túy khác mà tổng khối lượng có thể tích từ 100 mililit đến dưới 200

mililit;

i) Tái phạm nguy hiểm;

k) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tăng gấp đôi với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ a) đến h) khoản này.

3. Phạm tội thu hoạch một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15

năm đến 20 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01

kilogram đến dưới 05 kilogram;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc

XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

d) Các chất ma túy khác ■ th■ r■n có kh■i l■ng t■ 100 gam ■n d■i 300 gam;

■) Các chất ma túy khác ■ th■ l■ng có th■ tích t■ 200 mililit ■n d■i 750 mililit;

e) Có 02 chất ma túy tr■ lên mà t■ng kh■i l■ng ho■c th■ tích c■a các chất ■ó t■ng ■ng v■i kh■i l■ng ho■c th■ tích chất ma túy quy ■nh t■i m■t trong các ■i■m t■ ■i■m b ■n ■i■m ■ kho■n này.

4. Ph■m t■i thu■c m■t trong các tr■ng h■p sau ■ây, thì b■ ph■t tù 20 n■m, tù chung thân ho■c t■ hình:

a) Nh■a thu■c phi■n, nh■a c■n sa ho■c cao côca có kh■i l■ng 05 kilôgam tr■ lên;

b) Heroin, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho■c XLR-11 có kh■i l■ng 100 gam tr■ lên;

c) Các chất ma túy khác ■ th■ r■n có kh■i l■ng 300 gam tr■ lên;

d) Các chất ma túy khác ■ th■ l■ng có th■ tích 750 mililit tr■ lên;

4

■) Có 02 chất ma túy tr■ lên mà t■ng kh■i l■ng ho■c th■ tích c■a các chất ■ó t■ng ■ng v■i kh■i l■ng ho■c th■ tích chất ma túy quy ■nh t■i m■t trong các ■i■m t■ ■i■m a ■n ■i■m d kho■n này.

5. Ng■i ph■m t■i còn có th■ b■ ph■t t■n t■ 5.000.000 ■ng ■n 500.000.000 ■ng, c■m ■m nhi■m ch■c v■, c■m hành ngh■ ho■c làm công vi■c nh■t ■nh t■ 01 n■m ■n 05 n■m ho■c t■ch thu m■t ph■n ho■c toàn b■ tài s■n.

b) Phân tích, bình lu■n

Hành vi ph■m t■i s■n xu■t trái phép chất ma túy xâm ph■m ch■ ■■ qu■n lý các chất ma túy c■a Nhà n■c. ■i t■ng tác ■ng c■a t■i ph■m này là các chất ma túy, t■n chất ma túy. T■n chất ma túy là các hóa chất không th■ thi■u ■■c trong quá trình ■i■u ch■, s■n xu■t chất ma túy ■■c quy ■nh trong các danh m■c t■n chất do Chính ph■ ban hành.

Hành vi khách quan c■a t■i ph■m này là hành vi s■n xu■t trái phép chất ma túy d■i b■t k■ hình th■c nào. S■n xu■t chất ma túy ■■c hi■u là nh■ng hành vi tham gia vào b■t k■ m■t công ■o■n nào c■a quá trình t■o ra chất ma túy. Quá trình này có th■ g■m nhi■u công ■o■n khác nhau và ■■c t■n hành v■i các ph■ng pháp, quy trình c■ng nh■ v■i các ph■ng t■n, thi■t b■ khác nhau. S■n xu■t ma túy có th■ ■■c th■c hi■n v■i các ph■ng pháp nh■:

- Chi■t xu■t ma túy ■■c hi■u là tách l■y tinh chất ma túy t■ th■o m■c ho■c t■ h■n h■p chất b■ng nh■ng ph■ng pháp khác nhau. Ch■ng h■n nh■ chi■t qu■ thu■c phi■n ■■ thu h■n h■p nh■a r■i sau ■ó ch■ bi■n thành thu■c phi■n.

- ■i■u ch■ chất ma túy là t■o ra chất ma túy m■i t■ nh■ng chất ■■c. ■ó có th■ là quá trình tinh l■c các chất ma túy ho■c t■ng h■p ra các chất ma túy t■ t■n chất ma túy ■■c,...

- Pha ch■ ma túy là quá trình pha tr■n các chất theo t■ l■ ho■c theo công th■c nh■m t■o ra h■n h■p ma túy nh■t ■nh ■■ t■o ra ch■ ph■m có ch■a chất ma túy ■ th■ r■n hay l■ng...

Theo quy ■nh t■i ■i■u 248, hành vi khách quan c■a t■i ph■m ■■c mô t■ là hành vi s■n xu■t trái phép, t■c là s■n xu■t trái v■i quy ■nh c■a Nhà n■c. S■n xu■t ma túy ■■c Nhà n■c ■■c quy■n và ch■ giao cho nh■ng c■ s■ nh■t ■nh t■n hành s■n xu■t m■t s■ chất ma túy ph■c v■ cho các m■c ■ích chung nh■ s■n xu■t thu■c ch■a b■nh,... M■i hành vi s■n xu■t chất ma túy ngoài các c■ s■ ■■c c■p phép ho■c m■c dù ■■c cho phép nh■ng ■■c s■n xu■t không ■úng quy ■nh

Đã được cấp phép mua được xác định là trái phép.

Chức vụ của tài sản xuất trái phép chất ma túy là người từ 16 tuổi trở lên, có năng lực TNHS và đã thực hiện hành vi phạm mô tả trong Điều 248. Người từ 14 tuổi đến 16 tuổi có thể phạm tội theo TNHS với tội này nếu thực hiện hành vi phạm tội theo quy định tại khoản 2, 3, 4 của Điều luật. Người phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy có lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện tội phạm, họ nhận thức rõ hành vi sản xuất trái phép chất ma túy là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn mong muốn thực hiện những hành vi đó.

5

Ngoài khung hình phạt của bốn thuốc khoản 1 với mức hình phạt từ 02

năm đến 07 năm, Điều 248 còn quy định 3 khung hình phạt tăng nặng:

Khung hình phạt thuốc khoản 2, phạt tù từ 07 năm đến 15 năm khi người phạm tội có mặt trong các tình tiết định khung tăng nặng: Có tội khác; Phạm tội 02 lần trở lên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Nhà thuốc phiện, nhà sản xuất cao coca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilogram; Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR - 11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; Các chất ma túy khác như rượu có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; Các chất ma túy khác như lá có thể tích từ 100 mililit đến dưới 200 mililit; Tái phạm nguy hiểm; Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tăng nặng với số lượng chất ma túy quy định tại mặt trong các điểm từ điểm a đến điểm h khoản này.

Khung hình phạt thuốc khoản 3, phạt tù từ 15 năm đến 20 năm khi người phạm tội có mặt trong các tình tiết định khung tăng nặng sau đây: Có tính chuyên nghiệp (được hiểu là người phạm tội đã nhiều lần sản xuất ma túy và lợi dụng sản xuất ma túy làm nguồn thu nhập chính, nguồn sống chính của bản thân và gia đình); Nhà thuốc phiện, nhà sản xuất cao coca có khối lượng từ 01 kilogram đến dưới 05 kilogram; Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR - 11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam; Các chất ma túy khác như rượu có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; Các chất ma túy khác như lá có thể tích từ 200 mililit đến dưới 750 mililit; Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tăng nặng với số lượng chất ma túy quy định tại mặt trong các điểm từ điểm b đến điểm g khoản này.

Khung hình phạt thuốc khoản 4, phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình khi người phạm tội có mặt trong các tình tiết định khung tăng nặng sau đây: Nhà thuốc phiện, nhà sản xuất cao coca có khối lượng 05 kilogram trở lên; Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR - 11 có khối lượng 100 gam trở lên; Các chất ma túy khác như rượu có khối lượng 300 gam trở lên; Các chất ma túy khác như lá có thể tích 750 mililit trở lên; Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tăng nặng với số lượng chất ma túy quy định tại mặt trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản này.

Ngoài hình phạt chính được quy định tại khoản 1 đến khoản 4, người sản xuất trái phép chất ma túy còn có thể áp dụng thêm hình phạt bổ sung bao gồm: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm nhậm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu mặt phần hoặc toàn bộ tài sản.

3. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

a) Quy định của BLHS 2015

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

6

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua

bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc mức trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đã bán xấp xỉ phạm vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bán kết án về tội này hoặc mức trong các tội quy định tại các Điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc

XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilogram đến dưới 10 kilogram;

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilogram đến dưới 50 kilogram;

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilogram đến dưới 10 kilogram;

g) Các chất ma túy khác mà thành phần có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

h) Các chất ma túy khác mà thành phần có thể tích từ 10 mililit đến dưới 100 mililit;

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tổng cộng với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại mức trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

2. Phạm tội thuộc mức trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tội phạm;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa công quan, tội phạm;

đ) Sử dụng ngụy tạo dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilogram;

g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc

XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilogram đến dưới 25 kilogram;

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilogram đến dưới 200 kilogram;

7

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilogram đến dưới 50 kilogram;

l) Các chất ma túy khác mà thành phần có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

m) Các chất ma túy khác mà thành phần có thể tích từ 100 mililit đến dưới 250

mililít;

n) Có 02 chét ma túy tr lên mà tổng khối lượng ho c th tích c a các chét ó tổng lượng v i khối lượng ho c th tích chét ma túy quy nh t i m t trong các i m t i m e n n i m m kho n này;

o) Tái ph m nguy hi m.

3. Ph m t i thu c m t trong các tr ng h p sau ây, thì b ph t tù t 10

n m n 15 n m:

a) Nh a thu c phi n, nh a c n sa ho c cao c ca có khối lượng t 01

kilôgam n d i 05 kilôgam;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho c

XLR-11 có khối lượng t 30 gam n d i 100 gam;

c) Lá cây coca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r , thân, cành, hoa, qu c a cây c n sa ho c b ph n c a cây khác có ch a chét ma túy do Chính ph quy nh có khối lượng t 25 kilôgam n d i 75 kilôgam;

d) Qu thu c phi n khô có khối lượng t 200 kilôgam n d i 600

kilôgam;

) Qu thu c phi n t i có khối lượng t 50 kilôgam n d i 150

kilôgam;

e) Các chét ma túy khác th r n có khối lượng t 100 gam n d i 300

gam;

g) Các chét ma túy khác th l ng có th tích t 250 mililít n d i 750

mililít;

h) Có 02 chét ma túy tr lên mà tổng khối lượng ho c th tích c a các chét ó tổng lượng v i khối lượng ho c th tích chét ma túy quy nh t i m t trong các i m t i m a n n i m g kho n này.

4. Ph m t i thu c m t trong các tr ng h p sau ây, thì b ph t tù t 15

n m n 20 n m ho c tù chung thân:

a) Nh a thu c phi n, nh a c n sa ho c cao c ca có khối lượng 05 kilôgam

tr lên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho c

XLR-11 có khối lượng 100 gam tr lên;

c) Lá cây coca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r , thân, cành, hoa, qu c a cây c n sa ho c b ph n c a cây khác có ch a chét ma túy do Chính ph quy nh có khối lượng 75 kilôgam tr lên;

d) Qu thu c phi n khô có khối lượng 600 kilôgam tr lên;

) Qu thu c phi n t i có khối lượng 150 kilôgam tr lên;

8

e) Các chét ma túy khác th r n có khối lượng 300 gam tr lên;

g) Các chét ma túy khác th l ng có th tích 750 mililít tr lên;

h) Có 02 chét ma túy tr lên mà tổng khối lượng ho c th tích c a các chét ó tổng lượng v i khối lượng ho c th tích chét ma túy quy nh t i m t trong các i m t i m a n n i m g kho n này.

5. Ng i ph m t i còn có th b ph t t i n t 5.000.000 ng n

500.000.000 ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t 01 n m n 05 n m ho c t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n.

b) Phân tích, bình luận

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy xâm phạm chủ quyền lý các chất ma túy của Nhà nước. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy là ma túy có thể bao gồm: lá thân, rễ, cây con sa, quả cây thuốc phiện tươi, khô...

Hành vi khách quan của tội phạm tàng trữ trái phép chất ma túy là hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy. Theo đó, hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy được hiểu là cất, giữ, giữ lại bất hợp pháp chất ma túy bất cứ nơi nào (như trong nhà, ngoài vườn, trong hành lý, cất giữ trong quần áo mặc trên người...) mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy. Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy chỉ bị truy cứu TNHS nếu tho mãn mãn trong số các tình tiết quy định tại điểm a khoản 1 Điều 249. Các tình tiết này phân làm quy định dấu hiệu và định lượng các chất ma túy. Ngoài ra, cũng cần xem lý hình số và tội phạm này nếu người phạm tội "đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc mức trong các tội quy định tại các Điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm".

Chỉ tính của tội tàng trữ trái phép chất ma túy là người từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực TNHS và đã thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong Điều 249. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể phải chịu TNHS về tội này nếu thực hiện hành vi phạm tội tho mãn quy định tại khoản 2, 3, 4 của Điều luật. Người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện tội phạm, họ nhận thức rõ hành vi cất giữ, giữ lại ma túy của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn mong muốn thực hiện những hành vi đó.

Điều 249 quy định 4 khung hình phạt chính:

- Khung 1: Quy định hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, áp dụng với

người phạm tội tho mãn các tình tiết tại điểm a khoản 1.

- Khung 2: Quy định hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm áp dụng với người phạm tội tho mãn các tình tiết tổng nặng quy định tại điểm a khoản 2.

- Khung 3: Quy định hình phạt tù từ 10 năm đến 15 năm áp dụng với người phạm tội có các tình tiết tổng nặng quy định tại điểm a khoản 3.

9

- Khung 4: Quy định hình phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân áp dụng với người phạm tội có các tình tiết tổng nặng quy định tại điểm a khoản 4.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

4. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

a) Quy định của BLHS 2015

Điều 250. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc mức trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc mức trong các tội quy định tại các Điều 248, 249, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc coca có khối lượng từ 01 gam

đến dưới 500 gam;



c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc

XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến 05 gam;

d) Lá cây coca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây coca hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến 10 kilôgam;

■) Quả thực phẩm khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến 50 kilôgam;

e) Quả thực phẩm tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến 10 kilôgam;

g) Các chất ma túy khác ■ thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến 20 gam;

h) Các chất ma túy khác ■ thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến 100 mililít;

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tổng cộng với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại mức trong các ■m từ ■m b đến ■m h khoản này.

2. Phạm tội thực hiện trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tội phạm;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa công quan, tội phạm;

■) Sử dụng ngụy trang 16 tuổi vào việc phạm tội;

10

e) Qua biên giới;

g) Nhà thực phẩm, nhà coca hoặc coca có khối lượng từ 500 gam đến 01 kilôgam;

h) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc

XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến 30 gam;

i) Lá cây coca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây coca hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến 25 kilôgam;

k) Quả thực phẩm khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến 200 kilôgam;

l) Quả thực phẩm tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến 50 kilôgam;

m) Các chất ma túy khác ■ thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến 100 gam;

n) Các chất ma túy khác ■ thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến 250 mililít;

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tổng cộng với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại mức trong các ■m từ ■m g đến ■m n khoản này;

p) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thực hiện trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Nhà thực phẩm, nhà coca hoặc coca có khối lượng từ 01

kilôgam ■■■n d■■■i 05 kilôgam;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho■c

XLR-11 có kh■i l■■■ng t■ 30 gam ■■■n d■■■i 100 gam;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r■, thân, cành, hoa, qu■  
c■a cây c■n sa ho■c b■ ph■n c■a cây khác có ch■a ch■t ma túy do Chính ph■  
quy ■■■nh có kh■i l■■■ng t■ 25 kilôgam ■■■n d■■■i 75 kilôgam;

d) Qu■ thu■c phi■n khô có kh■i l■■■ng t■ 200 kilôgam ■■■n d■■■i 600  
kilôgam;

■) Qu■ thu■c phi■n t■■■i có kh■i l■■■ng t■ 50 kilôgam ■■■n d■■■i 150  
kilôgam;

e) Các ch■t ma túy khác ■ th■ r■n có kh■i l■■■ng t■ 100 gam ■■■n d■■■i 300  
gam;

g) Các ch■t ma túy khác ■ th■ l■ng có th■ tích t■ 250 mililít ■■■n d■■■i 750  
mililít;

h) Có 02 ch■t ma túy tr■ lên mà t■ng kh■i l■■■ng ho■c th■ tích c■a các ch■t  
■ó t■ng ■■■ng v■i kh■i l■■■ng ho■c th■ tích ch■t ma túy quy ■■■nh t■i m■t trong  
các ■i■m t■ ■i■m a ■■■n ■i■m g kho■n này.

4. Ph■m t■i thu■c m■t trong các tr■■ng h■p sau ■ây, thì b■ ph■t tù 20 n■m,  
tù chung thân ho■c t■ hình:

11

a) Nh■a thu■c phi■n, nh■a c■n sa ho■c cao côca có kh■i l■■■ng 05 kilôgam  
tr■ lên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho■c

XLR-11 có kh■i l■■■ng 100 gam tr■ lên;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r■, thân, cành, hoa, qu■  
c■a cây c■n sa ho■c b■ ph■n c■a cây khác có ch■a ch■t ma túy do Chính ph■  
quy ■■■nh có kh■i l■■■ng 75 kilôgam tr■ lên;

d) Qu■ thu■c phi■n khô có kh■i l■■■ng 600 kilôgam tr■ lên;

■) Qu■ thu■c phi■n t■■■i có kh■i l■■■ng 150 kilôgam tr■ lên;

e) Các ch■t ma túy khác ■ th■ r■n có kh■i l■■■ng 300 gam tr■ lên;

g) Các ch■t ma túy khác ■ th■ l■ng có th■ tích 750 mililít tr■ lên;

h) Có 02 ch■t ma túy tr■ lên mà t■ng kh■i l■■■ng ho■c th■ tích c■a các ch■t  
■ó t■ng ■■■ng v■i kh■i l■■■ng ho■c th■ tích ch■t ma túy quy ■■■nh t■i m■t trong  
các ■i■m t■ ■i■m a ■■■n ■i■m g kho■n này.

5. Ng■■i ph■m t■i còn có th■ b■ ph■t t■n t■ 5.000.000 ■■■ng ■■■n  
500.000.000 ■■■ng, c■m ■■■m nhi■m ch■c v■, c■m hành ngh■ ho■c làm công vi■c  
nh■t ■■■nh t■ 01 n■m ■■■n 05 n■m ho■c t■ch thu m■t ph■n ho■c toàn b■ tài s■n.

b) Phân tích, bình lu■n

Hành vi khách quan c■a t■i ph■m ■■■c mô t■ là hành vi v■n chuy■n ch■t  
ma túy m■t cách trái phép. V■n chuy■n trái phép ch■t ma túy ■■■c hi■u là vi■c  
chuy■n d■ch b■t h■p pháp ch■t ma túy t■ n■i này ■■■n n■i khác d■i b■t k■ hình  
th■c nào (có th■ b■ng các ph■■ng ti■n giao thông nh■ ô tô, máy bay, tàu ho■...,  
có th■ b■ng ■■■ng b■u ■i■n..., ng■■i ph■m t■i có th■ ■■ ma túy vào trong  
ng■■i, cho vào túi áo, túi qu■n, nu■t vào trong b■ng, ■■ trong hành lý nh■ vali,  
túi xách, v.v...).

Hành vi v■n chuy■n trái phép ch■t ma túy ch■ b■ truy c■u TNHS n■u tho■

mãn m[?]t trong s[?] các tình t[?]t [?]c quy [?]nh t[?] [?]m a [?]n [?]m i kho[?]n 1 [?]u 250. Các tình t[?]t này ph[?]n l[?]n quy [?]nh d[?]u hi[?]u v[?] [?]nh l[?]ng các ch[?]t ma túy. Ngoài ra, c[?]ng b[?] x[?] lí hình s[?] v[?] t[?]i ph[?]m này n[?]u ng[?]i ph[?]m t[?]i “[?]ã n[?]u th[?]c hi[?]n hành vi ph[?]m t[?]i tho[?] mãn quy [?]nh t[?]i kho[?]n 2, 3, 4 c[?]a [?]u lu[?]t. Ng[?]i ph[?]m t[?]i v[?]n chuy[?]n trái phép ch[?]t ma túy có l[?]i c[?] ý tr[?]c ti[?]p, khi th[?]c hi[?]n t[?]i ph[?]m, h[?] nh[?]n th[?]c rõ hành vi ph[?]m t[?]i c[?]a mình là nguy hi[?]m cho xã h[?]i nh[?]ng v[?]n mong mu[?]n th[?]c hi[?]n nh[?]ng hành vi [?]ó. [?]u 250 quy [?]nh 4 khung hình ph[?]t chính:

Ch[?] th[?] c[?]a t[?]i v[?]n chuy[?]n trái phép ch[?]t ma túy là ng[?]i t[?] [?] 16 tu[?]i tr[?] lên, có n[?]ng l[?]c TNHS và [?]ã th[?]c hi[?]n hành vi [?]c mô t[?] trong [?]u 250. Ng[?]i t[?] [?] 14 tu[?]i [?]n d[?]i 16 tu[?]i có th[?] ph[?]i ch[?]u TNHS v[?] t[?]i này n[?]u th[?]c hi[?]n hành vi ph[?]m t[?]i tho[?] mãn quy [?]nh t[?]i kho[?]n 2, 3, 4 c[?]a [?]u lu[?]t. Ng[?]i ph[?]m t[?]i v[?]n chuy[?]n trái phép ch[?]t ma túy có l[?]i c[?] ý tr[?]c ti[?]p, khi th[?]c hi[?]n t[?]i ph[?]m, h[?] nh[?]n th[?]c rõ hành vi ph[?]m t[?]i c[?]a mình là nguy hi[?]m cho xã h[?]i nh[?]ng v[?]n mong mu[?]n th[?]c hi[?]n nh[?]ng hành vi [?]ó. [?]u 250 quy [?]nh 4 khung hình ph[?]t chính:

12

- Khung 1: Quy [?]nh hình ph[?]t tù t[?] 02 n[?]m [?]n 07 n[?]m, áp d[?]ng [?]i v[?]i ng[?]i ph[?]m t[?]i tho[?] mãn các tình t[?]t t[?] [?]m a [?]n [?]m i kho[?]n 1.

- Khung 2: Quy [?]nh hình ph[?]t tù t[?] 07 n[?]m [?]n 15 n[?]m áp d[?]ng [?]i v[?]i ng[?]i ph[?]m t[?]i tho[?] mãn các tình t[?]t t[?]ng n[?]ng [?]c quy [?]nh t[?] [?]m a [?]n [?]m p kho[?]n 2. Trong [?]ó c[?]n l[?]u ý [?]i [?]m [?] kho[?]n 2 quy [?]nh tình t[?]t “s[?] d[?]ng ng[?]i d[?]i 16 tu[?]i vào vi[?]c ph[?]m t[?]i” [?]c hi[?]u là vi[?]c ng[?]i ph[?]m t[?]i s[?] d[?]ng tr[?] em d[?]i 14 tu[?]i [?] v[?]n chuy[?]n ma túy ho[?]c s[?] d[?]ng tr[?] em t[?] [?] 14 [?]n d[?]i 16 tu[?]i nh[?]ng không ph[?]i là [?]ng ph[?]m v[?]i ng[?]i ph[?]m t[?]i v[?]n chuy[?]n.

- Khung 3: Quy [?]nh hình ph[?]t tù t[?] 15 n[?]m [?]n 20 n[?]m áp d[?]ng [?]i v[?]i ng[?]i ph[?]m t[?]i có các tình t[?]t t[?]ng n[?]ng [?]c quy [?]nh t[?] [?]m a [?]n [?]m h kho[?]n 3.

- Khung 4: Quy [?]nh hình ph[?]t tù 20 n[?]m, tù chung thân ho[?]c t[?] hình áp d[?]ng [?]i v[?]i ng[?]i ph[?]m t[?]i có các tình t[?]t t[?]ng n[?]ng [?]c quy [?]nh t[?] [?]m a [?]n [?]m h kho[?]n 4.

Ngoài hình ph[?]t chính, ng[?]i ph[?]m t[?]i còn có th[?] b[?] áp d[?]ng hình ph[?]t b[?] sung: ph[?]t ti[?]n t[?] 5.000.000 [?]ng [?]n 500.000.000 [?]ng, c[?]m [?]m nhi[?]m ch[?]c v[?]c, c[?]m hành ngh[?] ho[?]c làm công vi[?]c nh[?]t [?]nh t[?] 01 n[?]m [?]n 05 n[?]m, t[?]ch thu m[?]t ph[?]n ho[?]c toàn b[?] tài s[?]n.

5. T[?]i mua bán trái phép ch[?]t ma túy

a) Quy [?]nh c[?]a BLHS 2015

[?]u 251. T[?]i mua bán trái phép ch[?]t ma túy

1. Ng[?]i nào mua bán trái phép ch[?]t ma túy, thì b[?] ph[?]t tù t[?] 02 n[?]m [?]n 07 n[?]m.

2. Ph[?]m t[?]i thu[?]c m[?]t trong các tr[?]ng h[?]p sau [?]ây, thì b[?] ph[?]t tù t[?] 07 n[?]m [?]n 15 n[?]m:

a) Có t[?] ch[?]c;

b) Ph[?]m t[?]i 02 l[?]n tr[?] lên;

c) [?]i v[?]i 02 ng[?]i tr[?] lên;

d) L[?]i d[?]ng ch[?]c v[?]c, quy[?]n h[?]n;

[?] L[?]i d[?]ng danh ngh[?]a c[?] quan, t[?] ch[?]c;

e) S[?] d[?]ng ng[?]i d[?]i 16 tu[?]i vào vi[?]c ph[?]m t[?]i ho[?]c bán ma túy cho

ng[?]i d[?]i 16 tu[?]i;

g) Qua biên gi[?]i;

h) Nh[?]a thu[?]c phi[?]n, nh[?]a c[?]n sa ho[?]c cao côc có kh[?]i l[?]ng t[?] 500 gam

[?]n d[?]i 01 kilôgam;

i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc

XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

k) Lá cây coca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây coca hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilogram đến dưới 25 kilogram;

13

l) Chất thu được phiện không có khối lượng từ 50 kilogram đến dưới 200 kilogram;

m) Chất thu được phiện tinh có khối lượng từ 10 kilogram đến dưới 50 kilogram;

n) Các chất ma túy khác mà thành phần có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

o) Các chất ma túy khác mà thành phần có thể tích từ 100 mililit đến dưới 250 mililit;

p) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tổng cộng với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tối thiểu trong các điểm từ điểm h đến điểm o khoản này;

q) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Nhập hoặc phiện, hoặc coca hoặc cao coca có khối lượng từ 01 kilogram đến dưới 05 kilogram;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

c) Lá cây coca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây coca hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilogram đến dưới 75 kilogram;

d) Chất thu được phiện không có khối lượng từ 200 kilogram đến dưới 600 kilogram;

đ) Chất thu được phiện tinh có khối lượng từ 50 kilogram đến dưới 150 kilogram;

e) Các chất ma túy khác mà thành phần có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

g) Các chất ma túy khác mà thành phần có thể tích từ 250 mililit đến dưới 750 mililit;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tổng cộng với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tối thiểu trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhập hoặc phiện, hoặc coca hoặc cao coca có khối lượng 05 kilogram trở lên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc

XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Lá cây coca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bất kỳ phần của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

14

d) Quặng thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

đ) Quặng thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

e) Các chất ma túy khác mà thành phần có khối lượng 300 gam trở lên;

g) Các chất ma túy khác mà tổng lượng có thể tích 750 mililit trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại mặt trong các túi niêm phong a nêu tại khoản này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

b) Phân tích, bình luận

Hành vi khách quan của tội phạm được mô tả là hành vi mua bán trái phép

chất ma túy. Hành vi mua bán trái phép chất ma túy được hiểu là:

- Hành vi bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phải thu về người bán chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hàng chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;

- Hành vi mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

- Hành vi xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

- Hành vi dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phải

thu về người bán chất ma túy do đâu mà có);

- Hành vi dùng tài sản không phải là tiền để trao đổi, thanh toán... lấy

chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

- Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

- Hành vi vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.1

Chỉ thị của Tòa án mua bán trái phép chất ma túy là người từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực TNHS và đã thực hiện hành vi phạm tội, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu TNHS với tội này nếu thực hiện một trong các hành vi được quy định tại khoản 2, 3, 4 của điều 251. Người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy thực hiện tội phạm với lợi ích trực tiếp, hoặc nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn mong muốn thực hiện những hành vi đó.

Điều 251 quy định 4 khung hình phạt chính:

- Khung 1. Quy định hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm, áp dụng với

người phạm tội thuộc khoản 1.

- Khung 2. Quy định hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm áp dụng với người phạm tội theo khoản 2. Trong đó, điểm e khoản 2 “sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi”. Việc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi cần phân biệt rõ, nếu người phạm tội bán cho người

1 Thông tin liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công An, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn

áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của BLHS năm 1999

15

■ 14 ■ n d ■ i 16 tu ■ i mà nh ■ ng ng ■ i này b ■ truy c ■ u TNHS v ■ i vai trò ■ ng ph ■ m v ■ t ■ i mua bán trái phép ch ■ t ma túy thì không b ■ coi là tình t ■ t ■ nh khung hình ph ■ t theo kho ■ n 2 ■ i ■ u này. N ■ u ng ■ i d ■ i 16 tu ■ i không b ■ coi là ■ ng ph ■ m, h ■ mua ■ s ■ d ■ ng ho ■ c b ■ truy t ■ v ■ t ■ i ph ■ m khác thì ng ■ i bán ma túy ph ■ i ch ■ u TNHS v ■ tình t ■ t “bán ma túy cho ng ■ i d ■ i 16 tu ■ i”.

- Khung 3. Quy ■ nh hình ph ■ t tù t ■ 15 ■ n 20 n ■ m áp d ■ ng ■ i v ■ i ng ■ i ph ■ m t ■ i có m ■ t trong các tình t ■ t t ■ ng n ■ ng thu ■ c kho ■ n 3.

- Khung 4. Quy ■ nh hình ph ■ t tù 20 n ■ m, tù chung thân ho ■ c t ■ hình áp d ■ ng ■ i v ■ i ng ■ i ph ■ m t ■ i có m ■ t trong các tình t ■ t t ■ ng n ■ ng thu ■ c kho ■ n 4. Ngoài hình ph ■ t chính, ng ■ i ph ■ m t ■ i còn có th ■ b ■ áp d ■ ng hình ph ■ t b ■ sung: ph ■ t t ■ n t ■ 5.000.000 ■ ng ■ n 500.000.000 ■ ng, c ■ m ■ m nhi ■ m ch ■ c v ■ , c ■ m ■ m nhi ■ m ch ■ c v ■ , c ■ m hành ngh ■ ho ■ c làm công vi ■ c nh ■ t ■ nh t ■ 01 n ■ m ■ n 05 n ■ m, t ■ ch thu m ■ t ph ■ n ho ■ c toàn b ■ tài s ■ n.

6. T ■ i chi ■ m ■ o ■ t ch ■ t ma túy

a) Quy ■ nh c ■ a BLHS 2015

■ i ■ u 252. T ■ i chi ■ m ■ o ■ t ch ■ t ma túy

1. Ng ■ i nào chi ■ m ■ o ■ t ch ■ t ma túy d ■ i b ■ t k ■ hình th ■ c nào thu ■ c m ■ t

trong các tr ■ ng h ■ p sau ■ ây, thì b ■ ph ■ t tù t ■ 01 n ■ m ■ n 05 n ■ m:

a) ■ ã b ■ x ■ ph ■ t vi ph ■ m hành chính v ■ hành vi quy ■ nh t ■ i ■ i ■ u này ho ■ c ■ ã b ■ k ■ t án v ■ t ■ i này ho ■ c m ■ t trong các t ■ i quy ■ nh t ■ i các ■ i ■ u 248, 249, 250 và 251 c ■ a B ■ lu ■ t này, ch ■ a ■ ■ c xóa án tích mà còn vi ph ■ m;

b) Nh ■ a thu ■ c phi ■ n, nh ■ a c ■ n sa ho ■ c cao côc có kh ■ i l ■ ng t ■ 01 gam ■ n d ■ i 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho ■ c

XLR-11 có kh ■ i l ■ ng t ■ 0,1 gam ■ n d ■ i 05 gam;

d) Lá cây côc; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r ■ , thân, cành, hoa, qu ■ c ■ a cây c ■ n sa ho ■ c b ■ ph ■ n c ■ a cây khác có ch ■ a ch ■ t ma túy do Chính ph ■ quy ■ nh có kh ■ i l ■ ng t ■ 01 kilôgam ■ n d ■ i 10 kilôgam;

■) Qu ■ thu ■ c phi ■ n khô có kh ■ i l ■ ng t ■ 05 kilôgam ■ n d ■ i 50 kilôgam;

e) Qu ■ thu ■ c phi ■ n t ■ i có kh ■ i l ■ ng t ■ 01 kilôgam ■ n d ■ i 10

kilôgam;

g) Các ch ■ t ma túy khác ■ th ■ r ■ n có kh ■ i l ■ ng t ■ 01 gam ■ n d ■ i 20 gam;

h) Các ch ■ t ma túy khác ■ th ■ l ■ ng có th ■ tích t ■ 10 mililit ■ n d ■ i 100 mililit;

i) Có 02 ch ■ t ma túy tr ■ lên mà t ■ ng kh ■ i l ■ ng ho ■ c th ■ tích c ■ a các ch ■ t ó t ■ ng ■ ng v ■ i kh ■ i l ■ ng ho ■ c th ■ tích ch ■ t ma túy quy ■ nh t ■ i m ■ t trong các ■ i ■ m t ■ ■ i ■ m b ■ n ■ i ■ m h kho ■ n này.

2. Ph ■ m t ■ i thu ■ c m ■ t trong các tr ■ ng h ■ p sau ■ ây, thì b ■ ph ■ t tù t ■ 05 n ■ m ■ n 10 n ■ m:

a) Có t ■ ch ■ c;

16

b) Ph ■ m t ■ i 02 l ■ n tr ■ lên;

c) L ■ i d ■ ng ch ■ c v ■ , quy ■ n h ■ n;

d) L ■ i d ■ ng danh ngh ■ a c ■ quan, t ■ ch ■ c;

■) S ■ d ■ ng ng ■ i d ■ i 16 tu ■ i vào vi ■ c ph ■ m t ■ i;

e) Nh ■ a thu ■ c phi ■ n, nh ■ a c ■ n sa ho ■ c cao côc có kh ■ i l ■ ng t ■ 500 gam

■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 01 kilôgam;

g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho ■ ■ c

XLR-11 có kh ■ i l ■ ■ ■ ng t ■ 05 gam ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 30 gam;

h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r ■ , thân, cành, hoa, qu ■  
c ■ a cây c ■ n sa ho ■ c b ■ ph ■ n c ■ a cây khác có ch ■ a ch ■ t ma túy do Chính ph ■  
quy ■ ■ nh có kh ■ i l ■ ■ ■ ng t ■ 10 kilôgam ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 25 kilôgam;

i) Qu ■ thu ■ c phi ■ n khô có kh ■ i l ■ ■ ■ ng t ■ 50 kilôgam ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 200  
kilôgam;

k) Qu ■ thu ■ c phi ■ n t ■ ■ i có kh ■ i l ■ ■ ■ ng t ■ 10 kilôgam ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 50  
kilôgam;

l) Các ch ■ t ma túy khác ■ th ■ r ■ n có kh ■ i l ■ ■ ■ ng t ■ 20 gam ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 100  
gam;

m) Các ch ■ t ma túy khác ■ th ■ l ■ ng có th ■ tích t ■ 100 mililít ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 250  
mililít;

n) Có 02 ch ■ t ma túy tr ■ lên mà t ■ ng kh ■ i l ■ ■ ■ ng ho ■ c th ■ tích c ■ a các ch ■ t  
■ ó t ■ ■ ng ■ ■ ■ ng v ■ i kh ■ i l ■ ■ ■ ng ho ■ c th ■ tích ch ■ t ma túy quy ■ ■ nh t ■ i m ■ t trong  
các ■ i ■ m t ■ ■ i ■ m e ■ ■ n ■ i ■ m m kho ■ n này;

o) Tái ph ■ m nguy hi ■ m.

3. Ph ■ m t ■ i thu ■ c m ■ t trong các tr ■ ■ ng h ■ p sau ■ ây, thì b ■ ph ■ t tù t ■ 10  
n ■ m ■ ■ n 15 n ■ m:

a) Nh ■ a thu ■ c phi ■ n, nh ■ a c ■ n sa ho ■ c cao côca có kh ■ i l ■ ■ ■ ng t ■ 01  
kilôgam ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 05 kilôgam;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho ■ ■ c  
XLR-11 có kh ■ i l ■ ■ ■ ng t ■ 30 gam ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 100 gam;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r ■ , thân, cành, hoa, qu ■  
c ■ a cây c ■ n sa ho ■ c b ■ ph ■ n c ■ a cây khác có ch ■ a ch ■ t ma túy do Chính ph ■  
quy ■ ■ nh có kh ■ i l ■ ■ ■ ng t ■ 25 kilôgam ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 75 kilôgam;

d) Qu ■ thu ■ c phi ■ n khô có kh ■ i l ■ ■ ■ ng t ■ 200 kilôgam ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 600  
kilôgam;

■ ) Qu ■ thu ■ c phi ■ n t ■ ■ i có kh ■ i l ■ ■ ■ ng t ■ 50 kilôgam ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 150  
kilôgam;

e) Các ch ■ t ma túy khác ■ th ■ r ■ n có kh ■ i l ■ ■ ■ ng t ■ 100 gam ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 300  
gam;

g) Các ch ■ t ma túy khác ■ th ■ l ■ ng có th ■ tích t ■ 250 mililít ■ ■ ■ n d ■ ■ ■ i 750  
mililít;

17

h) Có 02 ch ■ t ma túy tr ■ lên mà t ■ ng kh ■ i l ■ ■ ■ ng ho ■ c th ■ tích c ■ a các ch ■ t  
■ ó t ■ ■ ng ■ ■ ■ ng v ■ i kh ■ i l ■ ■ ■ ng ho ■ c th ■ tích ch ■ t ma túy quy ■ ■ nh t ■ i m ■ t trong  
các ■ i ■ m t ■ ■ i ■ m a ■ ■ n ■ i ■ m g kho ■ n này.

4. Ph ■ m t ■ i thu ■ c m ■ t trong các tr ■ ■ ng h ■ p sau ■ ây, thì b ■ ph ■ t tù t ■ 15  
n ■ m ■ ■ n 20 n ■ m ho ■ c tù chung thân:

a) Nh ■ a thu ■ c phi ■ n, nh ■ a c ■ n sa ho ■ c cao côca có kh ■ i l ■ ■ ■ ng 05 kilôgam

trên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc

XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây *Catha edulis*); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

e) Các chất ma túy khác mà tổng khối lượng 300 gam trở lên;

g) Các chất ma túy khác mà tổng tích 750 mililit trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc tổng tích của các chất đó tổng khối lượng hoặc tổng tích chất ma túy quy định tại mức trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến

500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

b) Phân tích, bình luận

Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi chiếm đoạt chất ma túy dưới bất cứ hình thức nào như trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, công nhiên... chiếm đoạt chất ma túy của người khác.

Hành vi chiếm đoạt chất ma túy của bị truy cứu TNHS nêu thoả mãn một trong số các tình tiết quy định tại điểm a đến điểm i khoản 1 Điều 252. Các tình tiết này phân làm quy định dưới hai loại như sau: một là các chất ma túy. Ngoài ra, cũng có thể là hình thức vụ tội phạm này nêu người phạm tội “đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc mức trong các tội quy định tại các Điều 248, 249, 250 và 251 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm”

Chỉ tính của tội chiếm đoạt chất ma túy là người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực TNHS, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu TNHS về tội này nếu thực hiện hành vi phạm tội theo khoản 2, 3, 4 Điều 252. Tội phạm này được người phạm tội thực hiện với lợi ích trước mắt, hậu quả thực rõ ràng hành vi chiếm đoạt chất ma túy là nguy hiểm cho xã hội, bị pháp luật cấm những việc mong muốn thực hiện hành vi đó.

Hình phạt quy định tại Điều 252 bao gồm 4 khung hình phạt chính

quy định tại khoản 1 đến khoản 4:

18

- Khoản 1: người phạm tội phải chịu mức hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, áp dụng với người phạm tội có mức trong các tình tiết quy định tại điểm a đến điểm i khoản 1.

- Khoản 2: hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm áp dụng với người phạm tội có mức trong các tình tiết tổng nặng tại điểm a đến điểm o khoản 2.

- Khoản 3: hình phạt tù từ 10 năm đến 15 năm, áp dụng với người phạm tội có mức trong các tình tiết tổng nặng tại điểm a đến điểm h khoản 3.

- Khung 4. Quy định hình phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, áp dụng với người phạm tội có mức trong các tình tiết tổng nặng quy định tại điểm a đến điểm h khoản 4.

Hình phạt bổ sung có thể áp dụng với người phạm tội bao gồm: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.



7. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng

vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

a) Quy định của BLHS 2015

Điều 253. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất

dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất

dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại

Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Tiền chất là chất rắn có khối lượng từ 50 gam đến dưới 200 gam;

c) Tiền chất là chất lỏng có thể tích từ 75 mililit đến dưới 300 mililit.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06

năm đến 13 năm:

a) Có tội phạm;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa Công quan, tổ chức;

e) Tiền chất là chất rắn có khối lượng từ 200 gam đến dưới 500 gam;

f) Tiền chất là chất lỏng có thể tích từ 300 mililit đến dưới 750 mililit;

g) Sử dụng ngụy trang dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

h) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13

năm đến 20 năm:

a) Tiền chất là chất rắn có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1.200 gam;

19

b) Tiền chất là chất lỏng có thể tích từ 750 mililit đến dưới 1.800 mililit.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm

hoặc tù chung thân:

a) Tiền chất là chất rắn có khối lượng 1.200 gam trở lên;

b) Tiền chất là chất lỏng có thể tích 1.800 mililit trở lên.

5. Trường hợp phạm tội có các tiền chất là chất rắn và tiền chất là chất lỏng thì được quy định làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, với từ 01 gam tiền chất là chất rắn tương đương với 1,5 mililit tiền chất là chất lỏng. Sau khi quy định, số lượng tiền chất thuộc khoản nào, thì người thực hiện hành vi phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản đó.

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến

50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

b) Phân tích, bình luận

Điều 253 BLHS năm 2015 quy định bốn tội phạm trong cùng một điều

luật bao gồm: Tội tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy;

Tội vận chuyển tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; Tội

mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy và Tội chiếm

đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Hành vi tàng trữ,

vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt được hiểu trong phạm vi các tội phạm

được quy định tại Điều 249, 250, 251, 252, khác nhau về các tội phạm

là các tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Tiền chất

là các hóa chất không thể thiếu

trong quá trình sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh

mức do Chính phủ ban hành.2

Theo quy định tại Điều 253 khoản 1, Điều kiện để truy cứu TNHS của vi phạm có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là thoả mãn một hoặc nhiều điều kiện sau đây: khối lượng tiền chất từ 50 gam đến dưới 200 gam hoặc thể tích tiền chất từ 75 mililit đến dưới 300 mililit hoặc tiền chất là chất lỏng. Ngoài ra, nếu người phạm tội “đã bỏ xấp chất vi phạm hành chính vào một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bỏ kết án vào tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” cũng phải chịu TNHS về tội phạm thuộc quy định tại Điều 253.

Chất thuộc loại phạm tội theo quy định này là bất kể người nào từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực TNHS và đã thực hiện hành vi phạm tội. Người vi phạm từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu TNHS về tội này nếu phạm tội thuộc khoản 2, 3, 4 của Điều luật. Người phạm tội này có lỗi cố ý trực tiếp, hoàn toàn nhằm thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là nguy hiểm cho xã hội nhằm vận dụng mục đích thực hiện hành vi đó.

Hình phạt quy định tại Điều 253 bao gồm 4 khung hình phạt chính:

2Khoản 4 Điều 2 Luật phòng chống ma túy

20

- Khung 1: phạt tù từ 01 năm đến 06 năm, áp dụng với người phạm tội có mặt trong các tình tiết thuộc khoản 1.
- Khung 2: phạt tù từ 06 năm đến 13 năm, áp dụng với người phạm tội có mặt trong các tình tiết tăng nặng thuộc khoản 2.
- Khung 3: phạt tù từ 13 năm đến 20 năm, áp dụng với người phạm tội có mặt trong các tình tiết tăng nặng thuộc khoản 3.
- Khung 4: phạt tù từ 20 năm hoặc tù chung thân áp dụng với người phạm tội có mặt trong các tình tiết tăng nặng thuộc khoản 4.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng mức phạt trong số các hình phạt bổ sung là: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

8. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phi công tế, dùng để dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

a) Quy định của BLHS 2015

Điều 254. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phi công tế,

dùng để dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phi công tế, dùng để dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

- a) Đã bỏ xấp chất vi phạm hành chính vào một trong các hành vi này hoặc đã bỏ kết án vào tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- b) Có số lượng từ 06 đến 19 tấn và dùng để, phi công tế cùng loại hoặc khác loại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05

năm đến 10 năm:

- a) Có tội phạm;

- b) Phím tắt 02 lên trỏ lên;
- c) Lỗi dòng chèn v, quyên hân;
- d) Lỗi dòng danh nghĩa c quan, t ch;
- đ) Có số lượng 20 năm v dòng c, phồng tín cùng lo ho khác lo

trở lên;

- e) Vn chuyển, mua bán qua biên giới;
- g) Số dòng ng 16 tuổi vào vi c s n xuất ho c s dòng trái;
- h) Tái ph m nguy hi m.

3. Ng 16 ph m t i còn có th b ph t tín t 5.000.000 ng n 500.000.000 ng, c m m nhi m ch c v, c m hành ngh ho c làm công vi nh t nh t 01 n m n 05 n m ho c t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n.

b) Phân tích, bình luận

21

Điều 254 BLHS năm 2015 quy định v b n t i ph m trong cùng m t i u luật bao g m: T i s n xuất d ng c dùng vào vi c s n xuất ho c s dòng trái phép ch t ma túy; T i tàng tr d ng c dùng vào vi c s n xuất ho c s dòng trái phép ch t ma túy; T i v n chuyển d ng c dùng vào vi c s n xuất ho c s dòng trái phép ch t ma túy và T i mua bán d ng c dùng vào vi c s n xuất ho c s dòng trái phép ch t ma túy. Hành vi s n xuất, tàng tr, v n chuyển, mua bán c hi u t ng t nh i v i các t i ph m c quy định t i i u 248, 249, 250, 251 ch khác i t ng tác c a t i ph m. i t ng tác c a các t i ph m này là các ph ng tín, d ng c dùng vào vi c s n xuất ho c s dòng trái phép ch t ma túy. ây là nh ng v t c s n xuất ra chuyên dùng vào vi c s n xuất ho c s dòng trái phép ch t ma túy hay c s dòng vào m c ích s n xuất ho c s dòng trái phép ch t ma túy m c dù c s n xuất ra v i m c ích khác ch ng h n nh máy d p viên nén c ng 16 ph m t i dùng vào vi c d p viên ma túy t ng h p, ng thu tinh, ng hút c ng 16 ph m t i dùng vào vi c s dòng trái phép ch t ma túy,...

Theo quy định t i i u 254, i u ki n truy c u TNHS i v i ng i có hành vi s n xuất, tàng tr, v n chuyển ho c mua bán ph ng tín, d ng c dùng vào vi c s n xuất ho c s dòng trái phép ch t ma túy là “có số lượng t 06 n v n 19 n v dòng c, ph ng tín cùng các lo ho khác lo i”. Ngoài ra, n u ng i ph m t i “ã b x ph t vi ph m hành chính v m t trong các hành vi này ho c ã b k t án v t i này, ch a c xóa án tích mà còn vi ph m” c ng ph i ch u TNHS v t i ph m c quy định t i i u 254.

Ch th c a t i ph m này là ng i t 16 tuổi trở lên, có ng l c TNHS và ã th c hi n hành vi ph m t i c mô t v i i c ý tr c t i p. Ng i ph m t i nh n th c rõ nh ng ph ng tín, d ng c mình s n xuất, tàng tr, v n chuyển ho c mua bán s c dùng vào vi c s n xuất ho c s dòng trái phép ch t ma túy nh ng v n th c hi n hành vi.

Điều 254 BLHS 2015 quy định 2 khung hình ph t chính:

- Khung 1: Quy định hình ph t tù t 01 n m n 05 n m i v i ng i

ph m t i thu c m t trong các tr ng h p c quy định t i kho n 1.

- Khung 2: Quy định hình ph t tù t 05 n m n 10 n m i v i ng i

ph m t i có m t trong các tình t t ng ng t i i m a n i m h kho n 2.

Ngoài hình ph t chính, ng i ph m t i còn có th b ph t b sung là ph t tín t 5.000.000 ng n 500.000.000 ng, c m m nhi m ch c v, c m hành ngh ho c làm công vi nh t nh t 01 n m n 05 n m, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n.

9. T i t ch c s dòng trái phép ch t ma túy

a) Quy định c a BLHS 2015

Điều 255. T i t ch c s dòng trái phép ch t ma túy

1. Người nào t<sup>h</sup> ch<sup>h</sup>c s<sup>h</sup> d<sup>h</sup>ng trái phép ch<sup>h</sup>t ma túy d<sup>h</sup>i b<sup>h</sup>t k<sup>h</sup> hình th<sup>h</sup>c nào, thì b<sup>h</sup> ph<sup>h</sup>t tù t<sup>h</sup> 02 n<sup>h</sup>m <sup>h</sup>n 07 n<sup>h</sup>m.

22

2. Ph<sup>h</sup>m t<sup>h</sup>i thu<sup>h</sup>c m<sup>h</sup>t trong các tr<sup>h</sup>ng h<sup>h</sup>p sau <sup>h</sup>ây, thì b<sup>h</sup> ph<sup>h</sup>t tù t<sup>h</sup> 07 n<sup>h</sup>m <sup>h</sup>n 15 n<sup>h</sup>m:

- a) Ph<sup>h</sup>m t<sup>h</sup>i 02 l<sup>h</sup>n tr<sup>h</sup> lên;
- b) <sup>h</sup>i v<sup>h</sup>i 02 ng<sup>h</sup>i tr<sup>h</sup> lên;
- c) <sup>h</sup>i v<sup>h</sup>i ng<sup>h</sup>i t<sup>h</sup> <sup>h</sup> 13 tu<sup>h</sup>i <sup>h</sup>n d<sup>h</sup>i 18 tu<sup>h</sup>i;
- d) <sup>h</sup>i v<sup>h</sup>i ph<sup>h</sup> n<sup>h</sup> mà bi<sup>h</sup>t là có thai;
- e) <sup>h</sup>i v<sup>h</sup>i ng<sup>h</sup>i <sup>h</sup>ang cai nghi<sup>h</sup>n;
- e) Gây t<sup>h</sup>n h<sup>h</sup>i cho s<sup>h</sup>c kh<sup>h</sup>e c<sup>h</sup>a ng<sup>h</sup>i khác mà t<sup>h</sup> l<sup>h</sup> t<sup>h</sup>n th<sup>h</sup>ng c<sup>h</sup> th<sup>h</sup> t<sup>h</sup>

31% <sup>h</sup>n 60%;

- g) Gây b<sup>h</sup>nh nguy hi<sup>h</sup>m cho ng<sup>h</sup>i khác;
- h) Tái ph<sup>h</sup>m nguy hi<sup>h</sup>m.

3. Ph<sup>h</sup>m t<sup>h</sup>i thu<sup>h</sup>c m<sup>h</sup>t trong các tr<sup>h</sup>ng h<sup>h</sup>p sau <sup>h</sup>ây, thì b<sup>h</sup> ph<sup>h</sup>t tù t<sup>h</sup> 15 n<sup>h</sup>m <sup>h</sup>n 20 n<sup>h</sup>m:

- a) Gây t<sup>h</sup>n h<sup>h</sup>i cho s<sup>h</sup>c kh<sup>h</sup>e c<sup>h</sup>a ng<sup>h</sup>i khác mà t<sup>h</sup> l<sup>h</sup> t<sup>h</sup>n th<sup>h</sup>ng c<sup>h</sup> th<sup>h</sup> t<sup>h</sup>

61% tr<sup>h</sup> lên ho<sup>h</sup>c gây ch<sup>h</sup>t ng<sup>h</sup>i;

- b) Gây t<sup>h</sup>n h<sup>h</sup>i cho s<sup>h</sup>c kh<sup>h</sup>e c<sup>h</sup>a 02 ng<sup>h</sup>i tr<sup>h</sup> lên mà t<sup>h</sup> l<sup>h</sup> t<sup>h</sup>n th<sup>h</sup>ng c<sup>h</sup> th<sup>h</sup> c<sup>h</sup>a m<sup>h</sup>i ng<sup>h</sup>i t<sup>h</sup> 31% <sup>h</sup>n 60%;

- c) Gây b<sup>h</sup>nh nguy hi<sup>h</sup>m cho 02 ng<sup>h</sup>i tr<sup>h</sup> lên;
- d) <sup>h</sup>i v<sup>h</sup>i ng<sup>h</sup>i d<sup>h</sup>i 13 tu<sup>h</sup>i.

4. Ph<sup>h</sup>m t<sup>h</sup>i thu<sup>h</sup>c m<sup>h</sup>t trong các tr<sup>h</sup>ng h<sup>h</sup>p sau <sup>h</sup>ây, thì b<sup>h</sup> ph<sup>h</sup>t tù 20 n<sup>h</sup>m ho<sup>h</sup>c tù chung thân:

- a) Gây t<sup>h</sup>n h<sup>h</sup>i cho s<sup>h</sup>c kh<sup>h</sup>e c<sup>h</sup>a 02 ng<sup>h</sup>i tr<sup>h</sup> lên mà t<sup>h</sup> l<sup>h</sup> t<sup>h</sup>n th<sup>h</sup>ng c<sup>h</sup> th<sup>h</sup> c<sup>h</sup>a m<sup>h</sup>i ng<sup>h</sup>i 61% tr<sup>h</sup> lên;

- b) Làm ch<sup>h</sup>t 02 ng<sup>h</sup>i tr<sup>h</sup> lên.

5. Ng<sup>h</sup>i ph<sup>h</sup>m t<sup>h</sup>i còn có th<sup>h</sup> b<sup>h</sup> ph<sup>h</sup>t t<sup>h</sup>n t<sup>h</sup> 50.000.000 <sup>h</sup>ng <sup>h</sup>n 500.000.000 <sup>h</sup>ng, ph<sup>h</sup>t qu<sup>h</sup>n ch<sup>h</sup>, c<sup>h</sup>m c<sup>h</sup> trú t<sup>h</sup> 01 n<sup>h</sup>m <sup>h</sup>n 05 n<sup>h</sup>m ho<sup>h</sup>c t<sup>h</sup>ch thu m<sup>h</sup>t ph<sup>h</sup>n ho<sup>h</sup>c toàn b<sup>h</sup> tài s<sup>h</sup>n.

b) Phân tích, bình lu<sup>h</sup>n

Hành vi t<sup>h</sup> ch<sup>h</sup>c s<sup>h</sup> d<sup>h</sup>ng trái phép ch<sup>h</sup>t ma túy theo quy <sup>h</sup>nh t<sup>h</sup>i <sup>h</sup>i<sup>h</sup>u 255 <sup>h</sup>h<sup>h</sup>c <sup>h</sup>i<sup>h</sup>u là nh<sup>h</sup>ng hành vi ch<sup>h</sup> <sup>h</sup>ng t<sup>h</sup> t<sup>h</sup>p và t<sup>h</sup>o <sup>h</sup>i<sup>h</sup>u ki<sup>h</sup>n c<sup>h</sup>n thi<sup>h</sup>t <sup>h</sup>h<sup>h</sup> t<sup>h</sup>n hành vi<sup>h</sup>c s<sup>h</sup> d<sup>h</sup>ng trái phép ch<sup>h</sup>t ma túy nh<sup>h</sup> <sup>h</sup>a trái phép ch<sup>h</sup>t ma túy và c<sup>h</sup> th<sup>h</sup> ng<sup>h</sup>i khác; cung c<sup>h</sup>p trái phép ch<sup>h</sup>t ma túy cho ng<sup>h</sup>i khác <sup>h</sup>h<sup>h</sup> s<sup>h</sup> d<sup>h</sup>ng trái phép ch<sup>h</sup>t ma túy; chu<sup>h</sup>n b<sup>h</sup> ch<sup>h</sup>t ma túy d<sup>h</sup>i b<sup>h</sup>t k<sup>h</sup> hình th<sup>h</sup>c nào (mua, xin, tàng tr<sup>h</sup>, s<sup>h</sup>n xu<sup>h</sup>t...) nh<sup>h</sup>m <sup>h</sup>a trái phép ch<sup>h</sup>t ma túy vào c<sup>h</sup> th<sup>h</sup> ng<sup>h</sup>i khác; cung c<sup>h</sup>p <sup>h</sup>a <sup>h</sup>i<sup>h</sup>m (thuê <sup>h</sup>a <sup>h</sup>i<sup>h</sup>m, m<sup>h</sup>n <sup>h</sup>a <sup>h</sup>i<sup>h</sup>m, s<sup>h</sup> d<sup>h</sup>ng <sup>h</sup>a <sup>h</sup>i<sup>h</sup>m không thu<sup>h</sup>c quy<sup>h</sup>n chi<sup>h</sup>m h<sup>h</sup>u c<sup>h</sup>a mình ho<sup>h</sup>c <sup>h</sup>ang do mình qu<sup>h</sup>n lý làm n<sup>h</sup>i <sup>h</sup>a trái phép ch<sup>h</sup>t ma túy vào c<sup>h</sup> th<sup>h</sup> ng<sup>h</sup>i khác); cung c<sup>h</sup>p d<sup>h</sup>ng c<sup>h</sup>, ph<sup>h</sup>ng t<sup>h</sup>n dùng vào vi<sup>h</sup>c s<sup>h</sup> d<sup>h</sup>ng trái phép ch<sup>h</sup>t ma túy d<sup>h</sup>i b<sup>h</sup>t k<sup>h</sup> hình th<sup>h</sup>c nào (mua, xin, tàng tr<sup>h</sup>...) nh<sup>h</sup>m s<sup>h</sup> d<sup>h</sup>ng <sup>h</sup>h<sup>h</sup> a trái phép ch<sup>h</sup>t ma túy vào c<sup>h</sup> th<sup>h</sup> ng<sup>h</sup>i khác; tìm ng<sup>h</sup>i s<sup>h</sup> d<sup>h</sup>ng ch<sup>h</sup>t ma túy <sup>h</sup>h<sup>h</sup> a trái phép ch<sup>h</sup>t ma túy vào c<sup>h</sup> th<sup>h</sup> c<sup>h</sup>a h<sup>h</sup>. Ng<sup>h</sup>i ph<sup>h</sup>m t<sup>h</sup>i có th<sup>h</sup> dùng nhi<sup>h</sup>u th<sup>h</sup> <sup>h</sup>o<sup>h</sup>n khác nhau nh<sup>h</sup> cho ng<sup>h</sup>i khác dùng

23

th<sup>h</sup> ma túy <sup>h</sup>h<sup>h</sup> khi<sup>h</sup>n h<sup>h</sup> b<sup>h</sup> nghi<sup>h</sup>n, ho<sup>h</sup>c cho ng<sup>h</sup>i khác s<sup>h</sup> d<sup>h</sup>ng trái phép ch<sup>h</sup>t ma túy không ph<sup>h</sup>i tr<sup>h</sup> t<sup>h</sup>n ngay,...

Ng<sup>h</sup>i t<sup>h</sup> <sup>h</sup>h<sup>h</sup> 16 tu<sup>h</sup>i tr<sup>h</sup> lên, có n<sup>h</sup>ng l<sup>h</sup>c TNHS khi th<sup>h</sup>c hi<sup>h</sup>n hành vi

phạm tội nêu trên với lợi ích ý trác tiệp s phạm chủ TNHS với tội phạm này.  
Điều 255 BLHS năm 2015 quy định 4 khung hình phạt chính:

- Khung 1: phạt tù từ 02 năm đến 07 năm với người phạm tội thuộc

trường hợp quy định tại khoản 1.

- Khung 2: phạt tù từ 07 năm đến 15 năm với người phạm tội thuộc

một trong các trường hợp quy định tại khoản 2.

- Khung 3: phạt tù từ 15 năm đến 20 năm với người phạm tội có một

trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 3.

- Khung 4: phạt tù từ 20 năm hoặc tù chung thân với người phạm tội có

một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 4.

Hình phạt bổ sung: người phạm tội còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung là: phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

10. Tội chếm chấp vi phạm s dụng trái phép chất ma túy

a) Quy định của BLHS 2015

Điều 256. Tội chếm chấp vi phạm s dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào cho thuê, cho mượn hoặc cho mượn hoặc có biết rõ hành vi nào khác chếm chấp vi phạm s dụng trái phép chất ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 255 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07

năm đến 15 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Với người dưới 16 tuổi;

d) Với người 02 người trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến

200.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

b) Phân tích, bình luận

Hành vi phạm tội này là hành vi chếm chấp vi phạm s dụng trái phép chất ma túy. Chếm chấp vi phạm s dụng trái phép chất ma túy được hiểu là người có quyền (hoặc người này thuộc quyền chỉ huy hoặc quản lý của họ) biết rõ người khác có hành vi s dụng trái phép chất ma túy, nhưng vẫn cho mượn hoặc thuê hoặc người đó trước s dụng trái phép chất ma túy. Người phạm tội có thể thực hiện hành vi dưới hình thức hành động phạm tội (cho mượn, cho thuê hoặc người,...) hoặc không hành động phạm tội như biết rõ người khác (không phải là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của mình) là

24

trường s dụng trái phép chất ma túy, nhưng vẫn có mặt cho người đó s dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm của mình.

Chức vụ của tội phạm này là người từ 16 tuổi trở lên có năng lực TNHS và đã thực hiện hành vi phạm tội với lợi ích ý. Người phạm tội nhận thức rõ việc chếm chấp người khác s dụng trái phép chất ma túy là trái với quy định của pháp luật nhưng vẫn mong muốn thực hiện hành vi chếm chấp hoặc có ý thức mặt cho người khác s dụng địa điểm của mình s dụng trái phép chất ma túy.

Điều 256 quy định 02 khung hình phạt chính:

- Khung 1: Quy định hình phạt từ 02 năm đến 07 năm, áp dụng với

người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1.

- Khung 2. Quy định hình phạt từ 07 năm đến 15 năm, áp dụng với

người phạm tội thuộc trường hợp tăng nặng hoặc quy định tại điểm a khoản 2.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

11. Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy

a) Quy định của BLHS 2015

Điều 257. Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07

năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Vì lợi ích cơ bản hèn hạ vì tiền lợi;

d) Người vi phạm từ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;

đ) Người vi phạm mà biết là có thai;

e) Người vi phạm 02 người trở lên;

g) Người vi phạm đang cai nghiện;

h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ

31% đến 60%;

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15

năm đến 20 năm:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ

61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;

25

c) Người vi phạm dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội trong trường hợp làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù 20

năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến

100.000.000 đồng.

b) Phân tích, bình luận

Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ. Ví dụ: giết chân, tay nắm nhân rồi dùng kim tiêm có chứa ma túy chích vào người họ, hoặc dùng súng đe dọa, buộc họ phải tiêm chích ma túy vào cơ thể mình,...

Chỉ thực của tội phạm này là người từ 16 tuổi trở lên, có năng lực

TNHS và đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Điều 257 quy định 4 khung hình phạt chính:

- Khung 1. Quy định hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm, áp dụng với

người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1.

- Khung 2. Quy định hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, áp dụng với

người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2.

- Khung 3. Quy định hình phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, áp dụng với người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3.

- Khung 4. Quy định hình phạt tù từ 20 năm hoặc tù chung thân, áp dụng với người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4.

Ngoài hình phạt chính người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

12. Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

a) Quy định của BLHS 2015

Điều 258. Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

- a) Có tổ chức;
- b) Phạm tội 02 lần trở lên;
- c) Vì lợi ích vật chất hoặc vì lòng thù hận;
- d) Người phạm tội từ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;
- e) Người phạm tội mà biết là có thai;
- f) Người phạm tội 02 người trở lên;
- g) Người phạm tội đang cai nghiện;

26

h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;

c) Người phạm tội dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

b) Phân tích, bình luận

Hành vi phạm tội được mô tả trong khoản 1 Điều 258 là hành vi rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Do bản chất nguy hiểm nên tội phạm người không có ý mưu lợi cho bản thân mà chủ yếu vì lợi ích vật chất hoặc vì lòng thù hận.

Chủ thể của tội phạm là người từ 16 tuổi trở lên, có năng lực TNHS và đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Hình phạt: Điều 258 BLHS năm 2015 quy định 4 khung hình phạt chính:

- Khung 1. Quy định hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, áp dụng với

người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1.

- Khung 2. Quy định hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm, áp dụng với người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2.

- Khung 3. Quy định hình phạt tù từ 10 năm đến 15 năm, áp dụng với người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3.

- Khung 4. Quy định hình phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, áp dụng với người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4. Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

13. Tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

a) Quy định của BLHS 2015

Điều 259. Tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

1. Người nào có trách nhiệm trong quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy

27

định tại Điều này hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định trong Chương XX của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;

b) Vi phạm quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;

c) Vi phạm quy định về giao nhận, vận chuyển chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;

d) Vi phạm quy định về phân phối, mua bán, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;

đ) Vi phạm quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần tại khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới, trên biển;

e) Vi phạm quy định về cấp phát, cho phép sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tội chết;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

b) Phân tích, bình luận

Người phạm tội có hành vi xâm phạm quy định của Nhà nước về chế độ



quản lý, sử dụng các chất ma túy. Những tình trạng tác động của tội này là các chất ma túy, các tiền chất ma túy, thuốc gây nghiện và thuốc hướng thần.

Hành vi khách quan của tội phạm bao gồm một trong số các hành vi sau:

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tẩm nhập, tái xuất, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;
- Vi phạm quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;
- Vi phạm quy định về giao nhận, vận chuyển chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;
- Vi phạm quy định về phân phối, mua bán, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;
- Vi phạm quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần tại khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới, trên biển;

28

- Vi phạm quy định về cấp phát, cho phép sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần.

Người phạm tội chỉ phải chịu TNHS về tội phạm này khi thực hiện một trong số các hành vi được liệt kê kê trên nêu trên đó đã hoặc sẽ xảy ra lý do luật hoặc xấp xỉ phạm vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã hoặc có án về một trong các tội quy định tại Chương XX của Bộ luật này, hoặc được xóa án tích mà còn vi phạm.

Chủ thể của tội phạm là người có trách nhiệm trong việc sản xuất, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, sử dụng, xấp xỉ, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, kê khai, bán thuốc, giám định, nghiên cứu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Loại của người phạm tội này là lỗi cố ý.

Điều 259 BLHS năm 2015 quy định 2 khung hình phạt chính:

- Khung 1. Quy định hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, áp dụng với người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1.
- Khung 2. Quy định hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm, áp dụng với người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm./.

29